

الإجابة النموذجية لامتحان التربية المدنية (الشهادة التجريبية)

متوسطة الأخوين بوحروود - جميلة | المستوى: الرابعة متوسط | الموسم: 2018

الجزء الأول (12 نقطة)

الوضعية الأولى: تعريف المصطلحات والمفاهيم (04 نقاط) [cite: 55]

- 1- **خروقات حقوق الإنسان:** هي التجاوزات والانتهاكات الخطيرة التي تمس بحقوق الإنسان الأساسية وحرياته الفردية والجماعية المقررة دولياً ومحلياً (مثل التعذيب، التمييز، والاعتقال التعسفي).
- 2- **التعديل الدستوري:** هو إجراء قانوني يتم من خلاله إدخال تغييرات، تنقيحات أو إضافات على مواد ونصوص الدستور القائم لملاءمته مع المتطلبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
- 3- **استقلالية القضاء:** مبدأ أساسي يقوم على فصل السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، بحيث لا يخضع القضاء إلا لسلطة القانون والضمير لضمان الحياد والعدالة.
- 4- **المرسوم الرئاسي:** هو وثيقة تنظيمية أو قرار تنفيذي يصدره رئيس الجمهورية في مجال اختصاصه السلطوي والتنظيمي (خارج المجال التشريعي للبرلمان).

الوضعية الثانية: التكنولوجيا والأمن والسلام العالمي (04 نقاط) [cite: 55]

- 1- **إيجابيات وسلبيات التكنولوجيا [cite: 55]:**
 - الإيجابيات (02): تسهيل التواصل وتبادل المعلومات بسرعة فائقة، وتطوير مجالات البحث العلمي، الطب، والإنتاج الصناعي.
 - السلبيات (02): التلوث البيئي والتقني، وانتشار البطالة نتيجة الاعتماد على الأتمتة والروبوتات، إضافة إلى مخاطر الاختراق الرقمي وضياع الخصوصية.
- 2- **تحقيق الأمن والسلام ومعالجة العنف [cite: 55]:**
 - تحقيق الأمن والسلام: باحترام سيادة الدول، نشر ثقافة الحوار وقبول الآخر، وتفعيل دور المنظمات الدولية (مثل الأمم المتحدة) في فض النزاعات بالطرق السلمية.
 - سبل معالجة العنف: ترسيخ قيم التسامح والتربية على المواطنة، محاربة الفقر والتمييز، وتجريم التطرف بكل أشكاله.

الوضعية الثالثة: دستور الجزائر لسنة 1996 (04 نقاط) [cite: 55]

- 1- تعريف دستور الجزائر 1996 ومحتواه [cite: 55]: هو القانون الأساسي الأعلى للبلاد الذي أُقر في استفتاء 28 نوفمبر 1996، ويحدد نظام الحكم وشكل الدولة وقواعد ممارسة السلطة. محتواه (دون شرح):
 - ديباجة (مقدمة تاريخية وفلسفية).
 - باب سيادة الشعب وتنظيم السلطات (السلطة التشريعية، التنفيذية، والقضائية).
 - الحقوق والحريات الأساسية للمواطن.
 - الرقابة الدستورية والمؤسسات الاستشارية (مثل المجلس الدستوري).
 - أحكام انتقالية وتعديل الدستور.

الجزء الثاني: الوضعية الإدماجية (08 نقاط)

التعليمة: فقرة حول أهمية القضاء وضمانات استقلاليته (في حدود 12 سطراً) [cite: 55]

يُعد القضاء الحصن المنيع لحماية الفرد والمجتمع، والمرآة العاكسة لتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين. ولقد أمرنا الله عز وجل بأداء الأمانات والعدل بين الناس مصداقاً لقوله تعالى: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل..." (السند 01)، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من عاقبة الجور والظلم في الأحكام (السند 02). غير أن القضاء لا يبلغ غايته السامية ولا يؤدي دوره كاملاً ما لم تحاط وظيفته بضمانات صارمة تكفل استقلاليته الحقيقية، كحصانة القضاة، عدم قابليتهم للعزل، وخضوعهم لسلطة القانون وحده لا غير، بعيداً عن أي ضغوطات. هكذا يترسخ الأمان، وتُصان الحقوق، وتستقيم أركان الدولة الديمقراطية.

ملاحظة تنسيقية: تم تنسيق هذا التصحيح بشكل احترافي ومرتب ليتناسب تماماً مع متطلبات التنسيق المكتبي والتقييم البيداغوجي لشهادة التعليم المتوسط (Word).